



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº
19957.005762/2019-40 (RJ2019/3693) *

*** Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.**

Data do julgamento: 23/06/2020

Relator: Diretor Henrique Machado

Acusados:

Antônio Eduardo Filippone de Seixas
Jorge Luiz Cruz Monteiro
Paulo Henrique Oliveira de Menezes
Ronaldo de Almeida Nobre
Simone Zontak Flit

Ementa: Responsabilidade de administradores da Refinaria Pet Mangueiras S.A. pela não entrega de informações periódicas e pela não convocação de assembleias gerais ordinárias. Infração aos arts. 21, I, c/c art. 23, parágrafo único; art. 21, II, c/c art. 24, §1º; art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º; art. 21, III, c/c art. 25, §2º da Instrução CVM nº 480/09 e ao art. 176 da Lei nº 6.404/76.. Multas e advertências.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela condenação de:

Antônio Eduardo Filippone de Seixas, na qualidade de **diretor de relações com investidores**:

i. **à penalidade de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**, pelo descumprimento do art. 21, I, II, e V c/c arts. 23, parágrafo único, 24, §1º, e 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/09, em função da não elaboração e entrega: (i) do formulário cadastral referente ao exercício social de 2019, (ii) dos

formulários de referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019; e (iii) dos formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;

ii. **à penalidade de R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**, pelo descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2º da Instrução CVM nº 480/09 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.

Pela condenação de **Paulo Henrique de Oliveira Menezes**:

i. na qualidade de **diretor**:

1. **à penalidade de R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**, pelo descumprimento do art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º parágrafo único da Instrução CVM nº 480/09, em função da não elaboração e entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019.

2. **à penalidade de R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**, pelo descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2º da Instrução CVM nº 480/09 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.

ii. na qualidade de **membro do conselho de administração**, à penalidade de **advertência**, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício referente ao exercício encerrado em 2018.

Pela condenação de **Simone Zontak Flit, Jorge Luiz Cruz Monteiro e Ronaldo de Almeida Nobre**, na qualidade de **membros do conselho de administração**, à **penalidade de advertência**, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício referente ao exercício encerrado em 2017 e 2018.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607/19.

Presente o advogado Fábio Eduardo Galvão Ferreira Costa, representante de Antônio Eduardo Filippone de Seixas, Paulo Henrique Oliveira de Menezes e Ronaldo de Almeida Nobre.

Presente a Procuradora Luciana Dyer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Flávia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 03/08/2020, às 10:48, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 03/08/2020, às 20:53, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 06/08/2020, às 15:49, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 06/08/2020, às 21:57, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1064656** e o código CRC **79E925C7**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1064656** and the "Código CRC" **79E925C7**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
RELATÓRIO Nº 1/2020-CVM/SEP/GEA-3

Assunto: **Processo administrativo sancionador - Rito simplificado**
Relatório previsto no art. 74 da Instrução CVM nº 607/19
Refinaria Pet Mangueiras S.A.
Processo SEI nº 19957.005762/2019-40

Senhor Gerente,

I. Introdução

1. Trata-se de relatório previsto no art. 74 da Instrução CVM nº 607/19, em processo administrativo sancionador relacionado a inadimplência de informações periódicas da companhia aberta Refinaria Pet Mangueiras S.A. ("Companhia").

II. Resumo da acusação

2. O presente termo de acusação originou-se do Processo SEI nº 19957.007656/2018-10, instaurado em 10.08.2018, que teve origem a partir da divulgação no site da CVM, ocorrida em 05.07.2018, da lista com 9 (nove) companhias abertas que estavam em mora de, no mínimo, 3 (três) meses no envio de, pelo menos, um dos seguintes documentos periódicos: Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas ("DFP"), Formulário de Informações Trimestrais ("ITR") e Formulário de Referência ("FRE").
3. A esse respeito, a Companhia deixou de enviar à CVM diversas informações periódicas, o que culminou com a instauração, por parte da Superintendência de Relações com Empresas ("SEP"), de procedimento para apurar a responsabilidade dos administradores que deram causa aos atrasos. Ao final, foi apresentado termo de acusação, no qual foram responsabilizados:
 - i. **Antônio Eduardo Filippone de Seixas**, inscrito no CPF sob nº 018.300.457-41, residente à Av. Agami, nº 190, apto. 21, Moema, São Paulo/SP, CEP 04.522-000, por, **na qualidade de diretor de relações com investidores**, infringir:
 - a. **o art. 21, I, c/c art. 23, p.u., da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração e entrega do formulário cadastral referente ao exercício social de 2019;
 - b. **o art. 21, II, c/c art. 24, § 1º, da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração e entrega dos formulários de referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019;
 - c. **o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração e entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019; e
 - d. **o art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76**, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.

- ii. **Paulo Henrique de Oliveira Menezes**, inscrito no CPF sob nº 829.204.357-87, residente à Av. Lineu de Paula Machado, nº 1000, bloco 01, apto. 603, Jardim Botânico, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.470-040, por:
 - **na qualidade de diretor**, infringir:
 - a. **o art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/09**, em função da não elaboração e entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019; e
 - b. **o art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76**, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.
 - **na qualidade de membro do conselho de administração**, infringir **o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício encerrado em 2018.
- iii. **Simone Zontak Flit**, inscrita no CPF sob o nº 078.644.327-86, residente à Rua Custódio Serrão, nº 56, apto. 502, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.470-230, por, **na qualidade de membro do conselho de administração**, infringir **o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018;
- iv. **Jorge Luiz Cruz Monteiro**, inscrito no CPF sob o nº 723.515.007-68, residente à Estrada do Bananal, nº 981, bloco 03, apto. 106, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.750-012, por, **na qualidade de membro do conselho de administração**, infringir **o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018; e
- v. **Ronaldo de Almeida Nobre**, inscrito no CPF sob o nº 037.382.057-72, residente à Rua Manoel José de Andrade, s/n, Andradas, Teresópolis/RJ, CEP 25.983-060, por, **na qualidade de membro do conselho de administração**, infringir **o art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei 6.404/76**, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2017 e 2018.

4. Os acusados foram intimados por meio das INTIMAÇÕES Nºs 301, 302, 303, 304 e 305/2019-CVM/SPS/CCP (Documentos SEI nºs 0806194, 0806203, 0806206, 0806207 e 0806209), apresentando suas razões de defesa em 04.11.2019 (Documentos SEI nºs 0880207, 0880217 e 0880221).

III. Razões de defesa

5. Em suas defesas, os acusados alegaram, resumidamente, que:
- i. no que se refere à não realização das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais de 2017 e 2018, tal fato ocorreu pois a Companhia estaria aguardando o processo de revisão dos procedimentos de contabilização dos ajustes a serem realizados no âmbito do seu processo de recuperação judicial;
 - ii. além disso, as restrições financeiras impostas pelo plano de recuperação judicial teriam prejudicado a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia de forma definitiva; e
 - iii. embora concorde com o fato de que as informações periódicas foram entregues com atraso, refutam as acusações de inadimplência formuladas pela SEP em sua peça acusatória.

IV. Análise das defesas

6. A inadimplência em relação aos documentos periódicos da Companhia é incontroversa. Embora os acusados tenham apresentado defesa, não há, de fato, quaisquer argumentos que possam inutilizar os

termos formulados pela acusação, limitando-se os referidos acusados a contextualizá-los e a tentar justificá-los.

7. O argumento de limitação de recursos da Companhia pode, eventualmente, ser levado em consideração na dosimetria da penalidade, mas não como um excludente absoluto de responsabilidade, por algumas razões:
- a. a produção e divulgação de informações periódicas são atos mínimos e básicos e de funcionamento de uma sociedade anônima de capital aberto, não havendo previsão legal de sua dispensa;
 - b. trata-se de obrigações previamente conhecidas, por estarem previstas em normas, e às quais as companhias voluntariamente se submetem ao optarem por operar sob a forma de sociedade anônima de capital aberto;
 - c. o administrador não pode invocar a situação financeira delicada da companhia para exonerar-se de deveres legais e, ao mesmo tempo, manter-se em seu cargo, presumivelmente com benefícios e prerrogativas daí decorrentes: se um administrador entende ser incapaz de praticar os atos pelos quais é responsável, resta-lhe a opção de renunciar; e
 - d. no caso, não há sequer medidas de caráter paliativo para manter o mercado minimamente informado sobre a situação da companhia, como o Colegiado já entendeu necessário ^[1].
8. Desse modo, entendemos que as imputações formuladas devem ser mantidas.

V. Conclusão

9. Entendendo ter sido cumprido o art. 74 da Instrução CVM nº 607/19, propomos o envio do presente relatório à CCP, nos termos do §1º deste mesmo artigo.

Atenciosamente,

[1] Dentre outros, processos RJ-2013-8695, de 03.06.2014, e RJ-2005-2933, de 11.01.2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renato Reis de Oliveira, Analista**, em 06/01/2020, às 17:53, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Rafael da Cruz Peixoto, Gerente em exercício**, em 07/01/2020, às 08:57, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Vinicius Almeida Janela, Superintendente em exercício**, em 07/01/2020, às 13:53, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0911224** e o código CRC **9F50E2DE**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0911224** and the "Código CRC" **9F50E2DE**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.005762/2019-40

Reg. Col. nº 1717/20

Acusados: Antônio Eduardo Filippone de Seixas
Jorge Luiz Cruz Monteiro
Paulo Henrique Oliveira de Menezes
Ronaldo de Almeida Nobre
Simone Zontak Flit

Assunto: Apurar a responsabilidade de administradores da Refinaria Pet Manguinhos S.A. pela não entrega de informações periódicas e pela não convocação de assembleias gerais ordinárias. Infração aos arts. 21, I, c/c art. 23, parágrafo único; art. 21, II, c/c art. 24, §1º; art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º; art. 21, III, c/c art. 25, §2º da Instrução CVM nº 480/09 e ao art. 176 da Lei nº 6.404/76.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) com o intuito de apurar a responsabilidade de Antônio Eduardo Filippone de Seixas, diretor de relações com investidores (“DRI”), e de Paulo Henrique de Oliveira Menezes, diretor, pela não elaboração e apresentação de informações periódicas. Apura-se também a responsabilidade dos membros do conselho de administração Jorge Luiz Cruz Monteiro, Ronaldo de Almeida Nobre e Simone Zontak Flit pela não convocação de assembleias gerais ordinárias.

2. O presente processo originou-se do processo CVM SEI nº 19957.007656/2018-10, instaurado para investigar as companhias abertas que estavam em atraso de, no mínimo, três meses no envio de pelo menos uma das seguintes informações periódicas: formulário de demonstrações financeiras padronizadas (“DFP”), formulário de informações trimestrais (“ITR”) e formulário de referência (“FRE”).

3. Em razão de o presente processo versar sobre matéria constante do Anexo 73 da Instrução CVM nº 607/19, ele tramita sob o rito simplificado definido no art. 73



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dessa instrução. Por tal razão, após o recebimento de defesas, a SEP elaborou¹ relatório (“Relatório”) com a descrição dos principais fatos e argumentos apresentados no curso do processo, bem como breve análise da procedência da acusação (Doc. SEI nº [0911224](#)).

4. Conforme apontado no Relatório, cujos termos adoto com fulcro no art. 76 da referida instrução, não há controvérsia sobre o descumprimento das obrigações descritas neste processo. Os acusados reconhecem o atraso na entrega das informações periódicas e na realização das assembleias, mas alegam em seu favor ausência de má-fé. Aduzem, ainda, que tais descumprimentos teriam ocorrido em razão de dificuldade financeira da Companhia e que teriam sido divulgados comunicados ao mercado, em 2.5.2019 e 18.7.2019, informando os motivos do atraso na realização da assembleia. Tais circunstâncias, conquanto não elidam a infração², serão consideradas na dosimetria.

5. Na fixação de penalidades por esta CVM, o Colegiado deverá atentar para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como os motivos que justifiquem sua imposição. Em cada caso, observar-se-á a gravidade em abstrato do ilícito, eventuais circunstâncias atenuantes ou agravantes, à luz da jurisprudência dessa comissão e da legislação de regência da matéria.

6. Assim, quanto à não elaboração e entrega de informações periódicas, infração descrita no Grupo I da Instrução CVM nº 607/19, fixo a pena base em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sobre a qual deverá incidir as atenuantes relativas à confissão do ilícito (20%) e aos bons antecedentes (15%). Por outro lado, como agravante, verifica-se que as condutas foram praticadas de forma reiterada (15%).

7. Quanto à não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos, infração descrita no Grupo I da Instrução CVM nº 607/19, também fixo a pena base em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sobre a qual deverá incidir as atenuantes relativas à confissão do ilícito (20%) e aos bons antecedentes (15%). Por outro lado, como agravante, verifica-se que as condutas foram praticadas de forma reiterada, devendo a pena pecuniária dos acusados Paulo Henrique de Oliveira Menezes e Antônio Eduardo Filippone de Seixas ser majorada em 15% e 20%, respectivamente.

8. Por sua vez, quanto à não adoção de providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício referente ao exercício encerrado em

¹ Art. 74. Após a apresentação das defesas ou configurada a revelia, os autos serão encaminhados à superintendência que houver formulado a acusação, a qual deverá elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento dos autos, relatório contendo: (...) III – análise da superintendência acerca dos argumentos de defesa e da procedência da acusação.

² A título de exemplo, vale mencionar decisão proferida no âmbito do PAS CVM nº RJ2009/8439, j. 10.12.2013.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2018, face às peculiaridades do caso concretos descritas no item 4 deste voto, além das circunstâncias atenuantes aplicáveis aos acusados, proponho a penalidade de advertência.

9. Diante de todo o exposto, considerando ainda como atenuantes o reconhecimento do ilícito e os bons antecedentes dos acusados, voto, com base no art. 11 da Lei nº 6.385/76, pela condenação de:

a) **Antônio Eduardo Filippone de Seixas**, na qualidade de **diretor de relações com investidores**:

- i. **à penalidade de R\$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais)**, pelo descumprimento do art. 21, I, II, e V c/c arts. 23, parágrafo único, 24, §1º, e 29, caput, II e §1º, da Instrução CVM nº 480/09, em função da não elaboração e entrega: (i) do formulário cadastral referente ao exercício social de 2019, (ii) dos formulários de referência referentes aos exercícios sociais de 2018 e 2019; e (iii) dos formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019;
- ii. **à penalidade de R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**, pelo descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2º da Instrução CVM nº 480/09 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.

b) Pela condenação de **Paulo Henrique de Oliveira Menezes**:

- i. na qualidade de **diretor**:
 1. **à penalidade de R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**, pelo descumprimento do art. 21, V, c/c art. 29, caput, II e §1º parágrafo único da Instrução CVM nº 480/09, em função da não elaboração e entrega dos formulários de informações trimestrais referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2018 e ao 1º trimestre de 2019.
 2. **à penalidade de R\$80.000,00 (oitenta mil reais)**, pelo descumprimento do art. 21, III, c/c art. 25, §2º da Instrução CVM nº 480/09 e do art. 176 da Lei nº 6.404/76, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2017 e 31.12.2018.
- ii. na qualidade de **membro do conselho de administração**, à penalidade de **advertência**, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76, ao não adotar as providências



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício referente ao exercício encerrado em 2018.

c) Pela condenação de **Simone Zontak Flit, Jorge Luiz Cruz Monteiro e Ronaldo de Almeida Nobre**, na qualidade de **membros do conselho de administração, à penalidade de advertência**, pelo descumprimento do art. 142, IV, c/c art. 132 da Lei nº 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação da assembleia geral ordinária referente ao exercício referente ao exercício encerrado em 2017 e 2018.

É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de junho de 2020.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR